

1500629-09.2022.8.26.0072

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ NUNES

Data da audiência:

01/12/2022 às 14:30h

Em quinta-feira, 01 de dezembro de 2022, às 14:40 horas, nesta cidade e comarca de Bebedouro, Estado de São Paulo, na sala de audiências virtual do Juízo de Direito da 3ª Vara Judicial, sob presidência do MM. Juiz de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

3ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Parque Eldorado, Bebedouro - SP - cep 14706-136

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500629-09.2022.8.26.0072

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ NUNES

Data da audiência:

01/12/2022 às 14:30h

Em quinta-feira, 01 de dezembro de 2022, às 14:40 horas, nesta cidade e comarca de Bebedouro, Estado de São Paulo, na sala de audiências virtual do Juízo de Direito da 3ª Vara Judicial, sob presidência do MM. Juiz de Direito Dr. JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO, comigo Assistente Judiciário abaixo assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal movida por Justiça Pública contra ANDRE LUIZ NUNES, realizada por meio virtual, nos termos dos Comunicados CG nº 284/2020 e nº 208/2022 e Provimento CSM nº 2651/2022. Apregoadas as partes, compareceram: o Dr. Enzo de Almeida Carrara Boncompagni, Promotor de Justiça, o Acusado ANDRE LUIZ NUNES, acompanhado do Advogado Dr. Silvestre Soria Junior OAB/SP 134702. Presentes ainda as testemunhas: Abner Nilfranco Rodrigues e Silvio Cirino da Silva. Ausentes as testemunhas: Saulo Lima da Silva e Marcos de Mello Filho, conforme certidões dos oficiais de justiça de fls. 268, 262 e 276. Com relação ao uso de algemas, não se verifica nenhum óbice já que devidamente justificado pelo fato de ter poucos servidores dentro da Penitenciária e o manejo de diversos presos, o que serve para proteção da integridade física e segurança de todos. Abertos os trabalhos, após comunicação reservada do Acusado com seu Defensor, foi colhida a prova oral conforme termos que seguem em apartado (Abner,

Silvio e Andre). O(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) e o interrogatório do acusado foram registrados em formato de mídia digital de áudio e vídeo, a fim de garantir-se maior fidelidade ao ocorrido em audiência, conforme disciplinam o item 77, cap. II, das NCGJ; e Art. 405 do CPP, com o que não houve oposição das partes, dispensando-se as transcrições, tudo conforme mídia que será importada para o sistema após a audiência (certidão anexa). O Promotor de Justiça desistiu da inquirição das testemunhas Saulo Lima da Silva e Marcos de Mello Filho, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução e aberta a fase de debates orais pelas partes. Pela ordem, o ilustre representante do Ministério Público apresentou seus memoriais orais registrados também em formato de mídia digital de áudio e vídeo, pugnando em síntese, pela condenação do Réu, nos termos da denúncia. Pela ordem, foi dada a palavra a Defesa que apresentou seus memoriais por escrito (fls. 285/288), pugnando em síntese, pela absolvição do Réu, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP, e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou ainda pela aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANDRE LUIZ NUNES, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Narra a denúncia que, no dia 03/06/2022, por volta das 00h05min, no local indicado na inicial acusatória, o acusado vendia, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 14 (catorze) porções de crack, com peso líquido de 2,20g, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O acusado foi preso em flagrante (fl. 1). Em audiência de custódia, realizada no dia 03/06/2022, excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicado CG nº 284/2020, Provimento CSM nº 2651/2022 e Autorização da E.CGJ), a prisão foi convertida em preventiva (fls. 76/79). A denúncia foi recebida em 18/07/2022 (fls. 138/139). O acusado foi citado (fl. 167). Nos termos da decisão de fls. 169/170, a prisão preventiva foi mantida. Resposta à acusação à fl. 178. Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 03/11/2022 (fls. 180/183). Conforme despacho de fl. 224, a audiência foi redesignada para o dia 01/12/2022. Nos termos da decisão de fls. 274/275, a prisão preventiva foi mantida. Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada nesta data, por meio virtual, nos termos dos Comunicados CG nº 284/2020 e nº 208/2022 e Provimento CSM nº 2651/2022, se procedeu à inquirição das testemunhas de acusação e ao interrogatório do acusado e foi encerrada a instrução. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, apresentou memoriais por escrito (fls. 285/288), requerendo a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou ainda a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, ressalto que não há ilegalidade na prisão em flagrante feita por guardas civis municipais, visto que pelo ordenamento jurídico brasileiro é perfeitamente possível a prisão por qualquer pessoa do povo, mormente um funcionário público que tem a função de garantir a proteção de bens públicos, que pertencem a coletividade. Neste sentido: "APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença absolutória - Nulidade do flagrante realizado por guardas municipais - Prisão em flagrante que pode ser realizada por "qualquer do povo" - Validade - Afastamento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o réu trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação - Sentença reformada - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO" (TJSP; Apelação Criminal 1502270-32.2021.8.26.0536; 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2022). "TRÁFICO DE DROGAS. Absolvição em 1º Grau. Inadmissibilidade. Legalidade da prisão realizada pela Guarda Municipal. Firmes relatos da testemunha e dos guardas. Confissão extrajudicial.

Condenação nos termos da denúncia. Apelo provido” (TJSP; Apelação Criminal 1501322-27.2020.8.26.0536; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/01/2022). A acusação é procedente. A materialidade delitativa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/6, boletim de ocorrência de fls. 8/10, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, fotografia de fl. 104, laudos periciais de fls. 17/19, 115/117 e 118/127, laudo de exame químico toxicológico de fls. 107/109, e pelos demais elementos que foram produzidos nas esferas policial e judicial. Quanto à autoria, necessária análise mais detida. O guarda civil municipal Abner, em juízo, relatou que “viram dizendo 'dá duas aí André'; olharam e era o Saulo, muito conhecido por ser usuário, assim como Marcos; na casa não tem muro e pela cortina da casa dava pra ver o acusado, que tentou se evadir; puxaram ele pelo lado de fora; ele dispensou 5 pedras no solo; Saulo e Marcos afirmaram que estavam ali comprando drogas do Andre; na blusa do André tinha mais 8 pedras de crack e R\$ 127,00 e um celular; com Saulo tinha R\$ 20,00 que ele disse que usaria drogas; no compartimento de presos da viatura acharam mais 1 pedra de crack, que Andre tinha dito que cuspiu; ele foi conduzido sozinho; o acusado é conhecido pela região onde tem pontos de tráfico e já o abordou antes; local já conhecido como ponto de venda de drogas; Saulo e Marcos confirmaram a versão na delegacia”. O guarda civil municipal Silvio, em juízo, confirmou o depoimento de seu colega e ainda relatou que “local é conhecido como ponto de venda de drogas; ouviram o Saulo, conhecido como usuário, dizendo 'André dá duas'; o acusado estava do lado de dentro do imóvel; tentou fugir, mas seguraram; ele dispensou 5 pedras de crack; com ele tinha mais 8 pedras de crack e dinheiro; Saulo e Marcos disseram que estavam ali para comprar drogas; depois acharam mais 1 pedra de crack no guarda-presos, que ele confirmou que dispensou no caminho; já conhecia o acusado de abordagens anteriores; sabe que ele mora próximo daquele local”. Ao ser interrogado em juízo o acusado “nega o tráfico; é usuário; trabalha construindo cadeira, por isto tinha dinheiro; é usuário compulsivo; chegou primeiro na biqueira; a casa é de venda e de uso; estava ali para comprar 10 pedras; quando estava pegando e contando as drogas que comprou; eles seguraram; o traficante estava dentro da casa e fugiu, porque os policiais não foram atrás; não tem problemas com os policiais; os outros dois só confirmaram porque tiveram medo de ser presos; usa crack, mas não rouba porque faz cadeiras; estava morando na rua; já foi condenado por roubo, furtos e estelionato”. Eis o extrato da prova oral produzida em audiência. Com efeito, as circunstâncias do caso concreto, revelam que o acusado vendia, guardava e tinha em depósito drogas para o fim de tráfico. A quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados e prontos para a entrega a consumo de terceiros, além de ter sido encontrado dinheiro, sem comprovar a origem lícita (motivo pelo qual o dinheiro deve ser perdido em favor da União), denotam a traficância. Além disso, os guardas civis municipais ouvidos na esfera policial e em juízo foram enfáticos em dizer que estavam em patrulhamento pelo local, conhecido pela existência de ponto de venda de drogas, quando viram duas bicicletas e o indivíduo Saulo Lima da Silva, conhecido por ser usuário de drogas, e ouviram ele dizer “Dá duas aí, André”, e então decidiram aborda-lo, quando notaram que o indivíduo Marcos de Melo Filho o acompanhava, sendo que lá tinha uma janela com cortina e do lado de dentro viram o acusado, o qual avistar os guardas tentou fugir, mas foi segurado pelo braço e puxado para fora por um dos GCMS, tendo

ele dispensado 05 pedras de crack no chão. Relataram que ao serem indagados as testemunhas Saulo e Marcos afirmaram que estavam no local para comprar drogas do acusado, tendo sido encontrado dinheiro em poder deles, bem como que em poder do acusado encontraram no elástico da blusa de moletom, mais 08 pedras de crack, e nas calças do acusado encontraram dinheiro (R\$127,75) e um celular. Relataram ainda que após ser dada voz de prisão e condução do acusado ao plantão policial, encontraram no compartimento de preso onde o acusado estava sozinho durante o trajeto, mais 01 pedra de crack, sendo que ao ser indagado ele admitiu ser sua, que estava na sua boca e cuspiu no caminho. Não há nenhum elemento que desabone a palavra dos guardas civis municipais, servidores públicos com função específica de segurança pública, os quais prestaram depoimentos compromissados a dizer a verdade e de modo claro,

firme e coerente, sem que a defesa conseguisse demonstrar qualquer elemento que desabone a palavra deles. Ademais, as testemunhas Marcos e Saulo afirmaram na delegacia que foram no local comprar drogas do acusado (fls. 4/5), o que foi corroborado pelo depoimento judicial dos GCMS. Por sua vez, a negativa do acusado restou isolada nos autos. A situação de usuário de drogas não afasta também a traficância, especialmente neste caso em que ficou devidamente comprovado que o acusado, já conhecido dos meios policiais, estava em ponto de tráfico de drogas, com 14 porções de crack individualizados, além de razoável quantia em dinheiro. Confirma-se a traficância: o local ser conhecido pela existência de ponto de venda de drogas; as testemunhas terem afirmado que estavam no local para adquirir drogas do acusado; o acusado ter tentado se evadir ao avistar os GCMS; as drogas, acondicionadas para a venda, dispensadas e encontradas em poder do acusado; o dinheiro, sem comprovar a origem lícita, encontrado em poder do acusado. Deste modo, configurado o crime de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se pela FA e certidão criminal que o acusado possui maus antecedentes, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena-base acima do mínimo legal. Na segunda fase, não há agravantes e nem atenuantes. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento e nem de diminuição da pena, já que não é caso de aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 diante dos maus antecedentes, demonstrando a dedicação à atividades criminosas. Portanto, fixo a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal. Tendo em vista a quantidade de pena, os maus antecedentes e a hediondez do delito, assim como a gravidade em concreto do caso, especialmente pelo caos social causado pelo tráfico de drogas nesta comunidade, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis, pois ausentes os requisitos legais (arts. 44 e 77, ambos do CP). O tempo da prisão cautelar é insuficiente para aplicação da detração determinada pelo art. 387, §2º, do CPP. Tratando-se de crime cometido contra a saúde pública e a segurança pública, não há que se falar na possibilidade de fixação de indenização mínima, pelo que fica prejudicada a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP. Ante a todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para o fim de CONDENAR o acusado ANDRE LUIZ NUNES, como incurso no crime descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor mínimo. O acusado encontra-se preso preventivamente desde a data em que ocorreu o crime e o regime inicial imposto foi o fechado, devendo ser mantida a sua prisão, pois presentes os requisitos da preventiva, especialmente os antecedentes. Expeça-se ofício de recomendação e guia de recolhimento. Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea "a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003. Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro ao acusado os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal. Fixo os honorários do Defensor dativo (nomeação fl. 68) no máximo do respectivo item da tabela do convênio OAB-Defensoria. Expeça-se a certidão de praxe. Após o trânsito em julgado: Autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei nº 11.343/06; Decreto o perdimento do dinheiro apreendido (fl. 99) em favor da União, que deve ser destinado ao FUNAD; Decreto o perdimento do celular apreendido (fl. 13) em favor da SENAD, e havendo recusa ou não manifestação de interesse expresso em 30 (trinta) dias, determino a sua destruição; Oficie-se Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico; Oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF; Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva. Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se. Bebedouro/SP, 01 de dezembro de 2022". Sentença Publicada em

Audiência. Após, pelo Promotor de Justiça foi dito: "MM. Juiz, não há interesse recursal para o Ministério Público". Após, pelo Advogado do réu foi dito: "MM. Juiz, neste ato interponho recurso de Apelação em face da r. Sentença". Após, pelo MM. Juiz foi deliberado: "Homologo a renúncia tácita ao direito de interpor recurso. Assim, certifique-se o imediato trânsito em julgado da Sentença para a acusação. Recebo o recurso de Apelação interposto pela defesa, a qual sai devidamente intimada para apresentar as razões recursais, iniciando-se o prazo em 02/12/2022. Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal com as cautelas de praxe". Por fim, diante da realização de audiência virtual, dispensada a assinatura neste termo. Nada mais. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado, às 15:40 horas. Eu, Dimíttria de Paula Ribeiro, Assistente Judiciário, M366165, digitei.

Promotor de Justiça:

Advogado(a)(s):

Acusado(a)(s):

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA